

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב כהן

פ/25/6686

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – הרחבת הזכות להיעדר מעבודה במקרים של הורות משותפת עם משרת מילואים), התשפ"ו–2026

תיקון סעיף 7 1. בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954, בסעיף 7(ג) –

(1) בפסקת משנה (א) –

(א) ברישה, אחרי "בן זוגה" יבוא "או ההורה האחר של ילדה";

(ב) בפסקת משנה (1), אחרי "בן הזוג" יבוא "או ההורה האחר של הילד";

(ג) בפסקת משנה (4), אחרי "בן זוגה" יבוא "או ההורה האחר של ילדה";

(2) בפסקת משנה (ג), אחרי "שבת זוגו" יבוא "או שההורה האחר של ילדו".

דברי הסבר

סעיף 7(ג) לחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954, המאפשר שעת היעדרות מהעבודה בתקופה שבה בן הזוג של העובדת או העובד שעומדים על גיל 13, משרת בשירות מילואים של חמישה ימים רצופים לפחות, משקף את ההכרה בכך שמי שנושאים בנטל המילואים לא פחות ממשרתי המילואים עצמם הם בנות ובני הזוג של המשרתים והמשרתות, אשר בתקופת המילואים מוטלות עליהם עבודה ואחריות כפולות ומכופלות. ברוב המקרים, מדובר בנשים אשר נאלצות למלא אחר כל התחייבויותיהן בעבודה, ובנוסף לשאת בנטל הטיפול בילדים ובבית, כל זאת כשבני זוגן נעדרים עקב שירות מילואים. עם זאת, הסעיף הקיים אינו נותן מענה למקרים דומים של נשיאה בנטל גידול הילדים בזוגיות חד מינית או בהורות משותפת שלא במסגרת זוגית כשאחד מבני הזוג או ההורים משרת במילואים. על כן, מוצע לקבוע כי הזכות לשעת היעדרות מהעבודה תחול גם לגבי עובדת ועובד אם שירות המילואים הוא של ההורה האחר של ילדם השותף עימם בטיפול בילד.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ד באייר התשפ"ו (11.05.2026)